

1064436-54.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Liliâne Keyko Hioki

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 6ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... do Estado em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes -
Comprovação da apreensão do veículo - Cobranças posteriores à apreensão indevidas -
Danos morais indevidos - Sentença mantida - Reexame necessário e recursos
impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015)
A requerida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

6ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1064436-54.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1064436-54.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Boxter Transportes Ltda.

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliâne Keyko Hioki

Vistos.

Trata-se de ação declaratória combinada com repetição de indébito promovida por BOXTER TRANSPORTES LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando a declaração de inexigibilidade do IPVA incidente sobre os veículos Mercedes Benz GLC 250 - Ano/Modelo 2019 - Placa: GAA2674, Audi/A3 - Ano 2017 - Modelo 2018 - Placa GKI1904, Jeep/Renegade - Ano 2018 - Modelo 2019 - Placa GAA5536 desde a data da apreensão, bem como restituição do imposto pago em relação ao veículo Porsche Macan - Ano/Modelo 2018 - Placa: GAA2388 (parcelas de janeiro a março/2021).

Disse que os quatro veículos foram apreendidos pela Polícia Federal em 02/10/2020 e encaminhados ao Pátio da PF na Água Branca. Apesar de ter perdido a posse dos bens tentou efetuar o pagamento do IPVA do exercício de 2021, somente conseguindo êxito em relação ao veículo Porsche. A existência dos débitos de IPVA impedem a expedição de certidão negativa, o que prejudica o exercício de sua atividade econômica. Pretende, assim o reconhecimento da dispensa do pagamento IPVA nos termos do artigo 14 da LE nº 13.296/98, com repetição do valor pago. Com a inicial vieram documentos.
Tutela de urgência indeferida a fls. 41/42, posteriormente deferida em razão do

depósito integral do débito (fls. 53).

A FESP não apresentou contestação (fls. 107).

Intimadas sobre provas, o autor pediu o julgamento no estado (fls. 113 3 116).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo o feito nos termos do artigo 355, I do CPC porque a questão debatida dispensa a produção de outras provas.

O autor trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que já não se encontra mais na posse dos veículos listados na inicial, eis que apreendidos por ordem da Polícia Federal - Delegacia de Repressão a Drogas (fls. 26/29); e nada nos autos demonstra que recuperou a posse dos bens.

Sendo assim, deve ter aplicação a previsão contida no art. 11 da Lei 6.606/89 e no art. 14 da Lei 13.296/08, que determinam:

"Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o interessado do pagamento do tributo no exercício."

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo."

No mesmo sentido é o entendimento do TJSP:

"APELAÇÃO CÍVEL - Veículo apreendido em virtude de ilícito criminal - Comprovação do perdimento do bem em virtude de sentença penal condenatória - Descaracterização do domínio ou posse do veículo - Cobrança de IPVA relativo a exercício posterior ao do evento - Hipótese de dispensa do pagamento do tributo - Inteligência do artigo 11 da Lei nº 6.606/89 e artigo 14 da Lei nº 13.296/08 - Precedentes. Danos morais - Certidão da Dívida Ativa levada a protesto e inscrição no SPC - Abuso caracterizado Dano decorrente do próprio fato - Indenização fixada em R\$ 3.000,00 - Adequação - Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora - Termo inicial que deve observar a Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Recursos de apelações desprovidos. Reexame necessário parcialmente provido." (Apelação / Reexame Necessário nº 0001792-26.2015.8.26.0531; Rel.: Maria Olívia Alves; 6ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 05/06/2017)

"INEXIGIBILIDADE DE IPVA E MULTAS - VEÍCULO ALIENADO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL - A apreensão do veículo e posterior decretação de perdimento do bem em sentença criminal condenatória exime o adquirente do bem da responsabilidade pelo pagamento dos débitos fiscais incidentes sobre o veículo - Débitos inexigíveis - Sentença de procedência da ação mantida. Recurso da Fazenda não provido." (Apelação nº 0010007-27.2013.8.26.0477; Rel.: Leonel Costa; 8ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/03/2016)

"APELAÇÃO - IPVA - INEXIGIBILIDADE - - Dívida de IPVA, DPVAT e licenciamento dos exercícios de 2003 a 2013 - Veículo apreendido em 2003 e posteriormente confiscado em favor do Estado em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes -

Comprovação da apreensão do veículo - Cobranças posteriores à apreensão indevidas - Danos morais indevidos - Sentença mantida - Reexame necessário e recursos impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015)

A requerida nada trouxe aos autos para infirmar os elementos de prova trazidos pelo impetrante quanto à apreensão do veículo e perda da posse, razão pela qual está ausente a responsabilidade do autor em relação aos débitos questionados na inicial (IPVA do exercício de 2021), pois posteriores à perda da posse, ocorrida em 2020. Por fim, os valores recolhidos pelo autor aos cofres públicos devem ser repetidos - IPVA do exercício de 2021 do veículo Porsche Macan - Ano/Modelo 2018 - Placa: GAA2388 (fls. 30/32).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para reconhecer a inexigibilidade dos débitos de IPVA incidente sobre os veículos: a) Mercedes Benz GLC 250 - Ano/Modelo 2019 - Placa: GAA2674; b) Audi/A3 - Ano 2017 - Modelo 2018 - Placa GKI1904; c) Jeep/Renegade - Ano 2018 - Modelo 2019 - Placa GAA5536 e d) Porsche Macan - Ano/Modelo 2018 - Placa: GAA2388 desde o momento da perda da posse, ou seja, desde a data da apreensão pela Polícia Federal (02/10/2020 - fls. 26/29). Como consequência, condeno a requerida à repetição dos valores pagos à título de IPVA dos exercícios de 2021 do veículo Porsche Macan Placa: GAA2388 (fls. 30/32). Julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

No pertinente aos juros de mora e à atualização monetária, devem ser observados os critérios estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947, com repercussão geral, em 20 de setembro de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, rel. Min. Luiz Fux, que analisou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.960/2009, ficando assim definidos:

- Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia, a partir do trânsito em julgado (art. 167 CTN);

- Quanto à atualização monetária, declarada a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o recolhimento indevido;

- Caso seja adotada a SELIC, que incluiu a correção e os juros de mora, o valor devido deverá sofrer atualização desde o recolhimento indevido pelo IPCA-e até o trânsito em julgado e, após, incidirá a SELIC.

Diante da sucumbência, a requerida arcará com o pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em seu percentual mínimo conforme disposto no artigo 85, § 3º do CPC

P.R.I.

São Paulo, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA